



PUTUSAN
Nomor 2800 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Dr BINSAR P SIMORANGKIR, S.POG**, bertempat tinggal di Cipinang Baru Bundar, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. **HIRONIMUS SIMORANGKIR**, bertempat tinggal di jalan Swasembada Timur II nomor 5, RT 005, RW 010, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Olsen Lumbantobing, S.H.M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Yustitia Olt & Partners, beralamat di Jalan Raja Johannes Hutabarat nomor 86, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 dan 28 November 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

L a w a n

Ir OTTONIYER MP SIMANJUNTAK, beralamat di Kompleks Gandauli, RT 004, RW 000, Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonggi Simanjuntak S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Jonggi Simanjuntak S.H & Rekan, beralamat di beralamat di jalan DI Panjaitan nomor 86, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n:

I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, beralamat di jalan SM Simanjuntak nomor 6, Komplek Pasar Baru, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Retno Gunadi, S.SiT, M.M, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs Toga Pardamean Sihotang, S.H, M.Si, dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan SM Simanjuntak nomor 6, Kompleks Pasar Baru, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;

II. HALOMOAN SIMANJUNTAK (anak dari almarhum DAULAT SIMANJUNTAK), bertempat tinggal di Jalan Margusa, Desa Simorangkir Habinsaran, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan dalam hukum, sebidang tanah perladangan seluas $\pm$ 2 HA (lebih kurang dua hektar) terletak di Jalan Pea Tolong Dusun Golat Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Di sebelah timur berbatas dengan tanah milik Halomoan Simanjuntak;
 - Di sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ir Ottoniyer Simanjuntak (Penggugat);
 - Di sebelah utara berbatas dengan tanah milik Pahotton Panjaitan;
 - Di sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Halomoan Simanjuntak (Turut Tergugat II) dan jurang;

yaitu yang menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sebahagian dari tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005, atas nama Dr Binsar P Simorangkir, S.POG, semula atas nama Hironimus Simorangkir, Surat Ukur Nomor: 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 5 Oktober 2005 adalah hak milik dan kepunyaan penggugat;

5. Menyatakan dalam hukum, Sertifikat Hak Milik nomor: 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 Nopember 2005, atas nama Dr Binsar P Simorangkir S.POG, semula atas nama Hironimus Simorangkir, Surat Ukur nomor: 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 5 Oktober 2005 berada di

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar tanah perkara, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah perkara;

6. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang ada dan dipunyai oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta di tangan siapapun surat-surat itu berada;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *plurium litis consortium* sehingga gugatan *error in persona*;
- Objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur serta saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah milik Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, yang terletak di Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 35.515 m² berdasarkan Akta Jual Beli nomor 263 tertanggal 23 Agustus 2016 dan Sertifikat Hak Milik nomor 67 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dalam konvensi pada tanggal 28 November 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir;
Selatan : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir;
Timur : berbatas dengan tanah milik Daulat Simanjuntak;
Barat : berbatas dengan tanah milik Daut Simorangkir;
4. Menghukum Penggugat pada konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Tergugat I

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi/Penggugat dalam rekonsensi yang saat ini menjadi perkara *a quo* dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya serta kepada Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi secara sukarela tanpa syarat-syarat dan/atau akan dilakukan secara paksa (eksekusi paksa) dengan ukuran 35.515 m² berdasarkan Akta Jual Beli nomor 263 tertanggal 23 Agustus 2016 dihadapan Notaris dan Sertifikat Hak Milik nomor 67 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dalam konvensi pada tanggal 28 November 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir;

Selatan : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir;

Timur : berbatas dengan tanah milik Daulat Simanjuntak;

Barat : berbatas dengan tanah milik Daut Simorangkir;

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar kerugian Materiel dan Immateriel kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dalam konvensi sebagai berikut:

- Kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dalam sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonsensi/Tergugat I pada konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat pada Rekonsensi/Penggugat dalam konvensi melakukan upaya hukum, banding, kasasi dan upaya hukum lain;

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam rekonsensi membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan baik tanpa beban apapun di atasnya kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara sukarela tanpa syarat-syarat dan/atau akan dilakukan secara paksa (eksekusi) dengan ukuran 35.515 m² berdasarkan Akta Jual-Beli nomor 263 tertanggal 23 Agustus 2016 di hadapan notaris dan Sertifikat Hak Milik nomor 67 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dalam konvensi pada tanggal 28 November 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir;
Selatan : berbatas dengan tanah milik tanah milik marga Simorangkir;
Timur : berbatas dengan tanah milik Daulat Simanjuntak;
Barat : berbatas dengan tanah milik Daut Simorangkir;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 442/PDT/2023/PT Mdn tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pembanding/semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 96/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara Hukum Tergugat I dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tanah objek perkara berikut:
Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 2 Ha terletak di Jalan Pea Tolong, Dusun Golat, Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Di sebelah timur berbatas dengan tanah milik Pahotton Panjaitan;
 - Di sebelah barat berbatas dengan milik Ir Ottoniyer Simanjuntak (Penggugat);
 - Di sebelah utara berbatas dengan tanah milik Pahotton Panjaitan;
 - Di sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Halomoan Simanjuntak (Turut Tergugat II) dan jurang;adalah sah secara hukum milik Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan bidang tanah di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 67/Desa Simorangkir Julu tanggal 28 November 2005 atas nama Dr Binsar P Simorangkir, S.POG semula atas nama Hironimus Simanjuntak, surat Ukur Nomor; 9/Simorangkir Julu/2005 tanggal 5 Oktober 2005 berada di luar tanah objek perkara konvensi;
5. Menghukum Tergugat I dalam konvensi dan atau orang lain yang menerima atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024



menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani di luar tanah objek perkara konvensi;

6. Menghukum Tergugat dalam konvensi dan/atau orang lain yang menerima atau mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai leluasa oleh Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2023 terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 dan 28 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Kas/2023 *Juncto* Nomor 442/Pdt/2023/PT MDN *Juncto* Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 96/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 25 Mei 2023;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 442/Pdt/2023/PT MDN tanggal 7 September 2023;
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, oleh



karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

- Bahwa terbukti tanah objek sengketa bukanlah merupakan bagian dari tanah milik Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 67, tanggal 28 November 2005 yang dibeli dari Tergugat II tanggal 23 Agustus 2016 dihadapan Notaris Roida Gurning, S.H, karena letak tanah objek sengketa berbeda lokasi dengan tanah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6, oleh karenanya tidak ada relevansinya dengan tanah objek sengketa. Dengan demikian tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Daulat Simanjuntak (orang tua Turut Tergugat II) dan hal itu tidak terbantahkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat sebagaimana perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Dr Binsar P Simorangkir, S.POG dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Dr BINSAR P SIMORANGKIR, S.POG, 2. HIRONIMUS SIMORANGKIR** tersebut;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Agustus oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2800 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)